

1019533-33.2021.8.26.0602

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Práticas Abusivas

Magistrado: Marcos José Corrêa

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 4ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... autorizada a apurar ocorrências como furto de energia, defeito ou adulteração de medidores e rompimento de lacres, bem como estimar o valor da energia efetivamente utilizada.

A Resolução 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 129, permite a revisão do faturamento por determinação técnica, ou análise do histórico do consumo em casos de deficiência de equipamento de medição ou de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

4ª Vara Cível

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba - SP - cep 18087-082

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1019533-33.2021.8.26.0602 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1019533-33.2021.8.26.0602

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas

Requerente:

Mac Embalagens Desenvolvimento e Assessoria Ltda

Requerido:

Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos José Corrêa

VISTOS.

MAC EMBALAGENS ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito, com PEDIDO LIMINAR, contra COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL. Alegou que, em 08/06/2021, recebeu da ré uma comunicação de débito. O débito tinha sido alvo de questionamento administrativo, mas sem resposta. O débito foi gerado após uma visita do representante da ré no estabelecimento da autora e, alegando irregularidades no medidor, pois havia um fio solto, houve a substituição do medidor de energia. Foi gerado o TOI n. 749467193, em 26/06/2019. A multa foi de R\$ 74.659,89. Antes do período apurado pela ré, o consumo de energia gerava uma conta mensal de aproximadamente R\$ 2.500,00, que não se alterou após a substituição do medidor. A autora nega a fraude que cominou na multa. Nenhum representante da autora participou de qualquer perícia no medidor. Assim, para evitar o corte no fornecimento de energia, busca, liminarmente, a suspensão da exigibilidade da multa; em definitivo, a declaração de inexigibilidade. Juntou procuração e documentos, as fls. 11/105.

A liminar foi deferida, as fls. 117/119.

A ré foi citada, as fls. 122. Em sua defesa, as fls. 123/139, esclareceu a impossibilidade de atendimento da liminar, para o restabelecimento da energia, pois

a autora não mantinha atividades no local indicado nos registros. Buscou a retificação do polo passivo, para que conste CPFL ENERGIA. No mérito, pela improcedência, não houve ilegalidade, pois o TOI discutido nos presentes autos, de n.º 749467193, foi lavrado após inspeção realizada na unidade consumidora 2081699824, da qual a parte autora em questão foi titular do contrato de fornecimento de energia, no período de 23/08/2008 a 14/06/2021. Em 26/06/2019, a unidade consumidora citada foi inspecionada, sendo identificadas irregularidades no medidor, que estava com as ligações manipuladas, gerando então o citado TOI, que foi regularmente assinado por um dos representantes da autora. E, conforme histórico da unidade, elaborou-se memória de cálculo dos valores a serem recuperados, alicerçada no que dispõe o art. 130, inciso III, e artigo 131 da Resolução 414/2010 da ANEEL, chegando-se ao valor de R\$ 74.659,89. Nessa ocasião, foi entregue à autora uma notificação, com esclarecimentos sobre o recurso administrativo.

Houve réplica, as fls. 173/183.

Instadas as partes sobre provas, manifestaram-se as fls. 193 e 194/195, sendo que a parte autora pugnou pela abertura da fase instrutória.

As fls. 206, foi proferida decisão que acolheu o pedido de substituição da parte ré. Foram proferidas determinações à ré e indeferidos os pedidos de produção de provas.

A ré manifestou-se as fls. 209/213; a autora, as fls. 229/233.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O feito está em termos para sentença, ficando ratificada a decisão de fls. 206.

Negando a existência de fraude/irregularidade no relógio medidor, a autora questionada o corte de fornecimento de energia elétrica no imóvel onde exercia atividade empresarial. A ré, por sua vez, alegou que o relógio medidor apresentou manipulação nas ligações, sustentando, por conta disso, que o valor cobrado é devido e que o pedido declaratório é improcedente.

Quanto ao cumprimento da medida liminar e a alteração de endereço da empresa, considero justificada a alegada impossibilidade de completo atendimento, bastando à ré que apenas não interrompa o fornecimento de energia em qualquer endereço vinculado ao CNPJ da autora, com base no TOI objeto do questionamento deste processo.

Está documentalmente comprovado e as partes concordam que o relógio medidor foi substituído (vide TOI de fls. 127/128). Debatem apenas sobre a efetiva existência de manipulação no medido substituído, que já não mais está disponível para perícia. A atividade fiscalizadora da regularidade do registro de consumo de energia elétrica pode e deve ser exercida pela ré, concessionária que presta o serviço de distribuição de energia no local e que está autorizada a apurar ocorrências como furto de energia, defeito ou adulteração de medidores e rompimento de lacres, bem como estimar o valor da energia efetivamente utilizada.

A Resolução 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 129, permite a revisão do faturamento por determinação técnica, ou análise do histórico do consumo em casos de deficiência de equipamento de medição ou de procedimentos irregulares, tal como fez a ré.

Ocorre que o mencionado artigo 129 da citada Resolução, além de prever em seu inciso I que cabe à concessionária "emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio", impõe a ela, nos termos do inciso II, "solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor".

Essa perícia deve ser contemporânea à irregularidade, não podendo ser feita depois, sob pena de se perderem as evidências de uma realidade que é preciso registrar de forma inequívoca para utilização num processo judicial.

Nesse cenário, se a ré não se dispôs, nestes autos, a preservar o relógio medidor supostamente defeituoso, o que se tem é apenas o que foi unilateralmente por ela apurado e, à vista da simplicidade das fotos carreadas as fls. 128/129, absolutamente nenhuma conclusão é possível. Nada se sabe, tecnicamente, sobre o que consta naqueles dois documentos.

Sobre as divergências envolvendo a assinatura do representante da autora no TOI, duas observações: a primeira, de que é evidente que se trata de alguém autorizado pela ré a acompanhar a diligência, pois, do contrário, ali não estaria ou não assinaria o documento; a segunda, em razão da falta de conhecimento técnico da pessoa que, em qualquer situação similar, se dispõe a acompanhar o procedimento. E nem se diga, por fim, que o autor não solicitou a realização de perícia, na forma prevista no inciso II, do artigo 129, da já citada resolução, uma vez que tal disposição é nula de pleno direito, por ofender o artigo 51, VI, do CDC, especialmente se considerado que um dos direitos básicos do consumidor é a facilitação da defesa dos seus direitos em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor (artigo 6º, VIII), e não em detrimento dele. No mesmo sentido, segue recente ementa de Acórdão do E. TJSP:

"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito em dobro e indenização por dano moral. Alegação de fraude no aparelho medidor de consumo. Sentença de improcedência. Alegação, pela concessionária, de fraude perpetrada pelo usuário, com base no termo de ocorrência e inspeção. Documentos apresentados que, por si sós, não fazem prova da suposta irregularidade. Dúvida sobre o seu montante ou até mesmo sobre sua exigibilidade. Ré que não comprovou satisfatoriamente a irregularidade apontada. Condição de concessionária que não a libera da obrigação de provar a fraude. Necessidade de demonstração de fraude que não se faz com provas unilaterais. Não observância dos requisitos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL. Reconhecimento da inexigibilidade do débito apontado. Pleito de repetição de indébito em dobro. Artigo 42 do CDC. Requisito da repetição em dobro é de pagamento da dívida. Dano moral não configurado. Situação que causa aborrecimento, mas não ultrapassa os limites para reconhecimento de ofensa a direito de personalidade. Indenização indevida. Litigância de má-fé não caracterizada. Sentença parcialmente reformada. Recurso em parte provido. A concessionária é detentora de tecnologia de distribuição e medição do consumo de energia elétrica. Bem por isso, cabe a ela a demonstração de existência de fraude no relógio medidor. O termo de ocorrência e inspeção (TOI), isoladamente, é imprestável para respaldar a alegada fraude, máxime quando impugnado em processo judicial o seu conteúdo, sendo certo que a ré não se interessou pela prova pericial, necessária para caracterizar a fraude. Assim, considerando a abusividade da cobrança diante do descumprimento dos termos da referida resolução, é de rigor o reconhecimento da inexigibilidade do débito apontado. A norma do art. 42 do CDC contempla a repetição em dobro em caso de cobrança indevida de dívida e o pagamento do excesso feito pelo consumidor, não havendo demonstração de qualquer pagamento na hipótese. O dano moral não é aferido nas circunstâncias do caso concreto, não tendo havido ofensa a direito de personalidade, pois não ficou demonstrado corte de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, ou negativação do nome do autor devido ao TOI lavrado ora discutido. A situação vivenciada pelo autor não ultrapassa limites de aborrecimento. Não se vislumbra, por parte da ré, conduta que possa ser enquadrada em quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 79 e 80 do CPC, não havendo subsídios que autorizem a aplicação da pena por litigância de má-fé". (TJSP; Apelação Cível 1016627-59.2022.8.26.0562; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/12/2022; Data de Registro: 08/12/2022)

Diante de todo o exposto, serve a presente para ratificar, parcialmente, a liminar de fls. 117/119, tornando-a definitiva apenas para que a ré fique impedida de proceder à cobrança ou à interrupção de fornecimento de energia elétrica em favor da autora com base no TOI n. 749467193, ficando revogada a determinação de religação; e JULGAR PROCEDENTE o pedido, DECLARANDO a inexigibilidade da multa decorrente do TOI 749467193 e condenando a ré à obrigação de não fazer consistente em se abster de qualquer cobrança decorrente do citado TOI ou do corte no fornecimento energia com base nesse TOI. Com isso, resolvo o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sucumbente a ré, condeno-a ao pagamento de custas, despesas e honorários, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Oportunamente, com o trânsito em julgado, arquivem-se.

PI

Sorocaba, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA